LAUDO TÉCNICO DE IMAGEM

VIBRAVERT®
Bombas Submersas Vibratórias

Por que a empresa não paga o frete de envio e de retorno.

Como consta no manual de garantia as despesas de envio e devolução são por parte do comprador, segue analise jurídica exemplificando de uma ação que recebemos e foi julgado improcedente que o fabricante cobrisse tais custos, que não foram “vendidos” ao consumidor apenas o produto, o qual ainda não passou nem por analise.

Prescindível a análise das preliminares, porque a pretensão é improcedente. Se esta pode ser julgada em favor de quem aproveita o reconhecimento daquelas, não há sentido em extinguir o processo sem resolver o mérito, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 6º c/c art. 282, §2º, ambos do CPC). Logo, mais conveniente ao demandado a improcedência do que o não conhecimento ou a não admissão da pretensão.

No caso sub examine, tem-se nítida relação de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos termos dos arts. 2º e 3º, ambos do CDC, sendo aplicável a Lei n. 8.078/90 ao caso vertente.

Pois bem. A controvérsia central cinge-se em verificar se a conduta da ré, ao exigir que o autor arque com os custos de envio do produto para análise técnica, configura falha na prestação do serviço e enseja danos materiais e morais.

Com efeito, dispõe o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.

No entanto, a responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto não implica necessariamente que todos os custos envolvidos no processo de análise e reparo devam ser suportados pelo fornecedor antes da constatação efetiva do vício e sua natureza.

No caso em apreço, observo que a empresa ré não se recusou a prestar o serviço de garantia, mas apenas estabeleceu um procedimento para o exercício desse direito pelo consumidor, qual seja, o envio do produto para análise técnica preliminar, com custos de envio por conta do consumidor, e, caso constatado o defeito de fabricação, o retorno seria custeado pela empresa.

Tal procedimento não se mostra abusivo ou ilegal, uma vez que, antes da constatação do vício e sua natureza (se decorrente de defeito de fabricação ou mau uso), não há como presumir a responsabilidade da empresa pelo custeio integral do processo de análise.

Destaco que o autor sequer chegou a enviar o produto para análise, de modo que não se pode afirmar com certeza a existência de vício de fabricação, pressuposto para a responsabilização da empresa ré.

LAUDO TÉCNICO DE IMAGEM

VIBRA VERT®
Bombas Submersas Vibratórias

TERMO DE GARANTIA

Prazo de Garantia das Bombas por MARCA E MODELO

As Bombas Vibra Vert ou Rymer atendem as normas nacionais e internacionais em sua fabricação, com isso a garantia dos produtos é:

Rymer 1500	6 meses na bomba exceto borrachas que a garantia é de 3 meses
Rymer 2000 ou 2500	12 meses na bomba exceto borrachas que a garantia é de 3 meses
Vibrinha | Vibra Vert 800 e Vibra Vert 900	24 meses na bomba exceto borrachas que a garantia é de 3 meses

O prazo de garantia é contado à partir da emissão da nota fiscal, desde que a instalação e a utilização tenha ocorrido conforme orientações contidas no manual de instruções.

Nossa garantia abrange somente defeito do processo de fabricação, **SE FOR CONSTATADO O QUE O PRODUTO FOI MAL USO DO MESMO O PRODUTO PERDE SUA GARANTIA.**

PEÇAS E COMPONENTES DE BORRACHA E ACESSÓRIOS EM GERAL, SUJEITOS A DESGASTE NATURAL, TEM GARANTIA AO PRAZO LEGAL DE 90 DIAS.

Em caso de defeito neste período de garantia procure o Posto de Serviço **Vibra Vert**, constate na relação anexa, para a devida avaliação. Sendo reconhecida a GARANTIA, as peças defeituosas serão substituídas sem custo, ficando a cargo do proprietário os gastos com o envio e a retirada nos locais indicados pela **Vibra Vert.**

Para obter os benefícios desta garantia é necessário apresentar ao Posto de Serviço **Vibra Vert** o **Certificado de Garantia** devidamente preenchido e a **Nota Fiscal de Venda.**

A GARANTIA está automaticamente cancelada se o produto for violado ou utilizado fora das especificações para as quais foi projetado, tais como: bombear líquido que não seja água limpa, pressão acima do especificado, voltagem indevida ou incorreta e se não atender os procedimentos de instalação contidos neste manual.

Esta GARANTIA exclui:

A) Defeitos ocasionados por instalação incorreta, uso inadequado do produto, ou por não observar as instruções contidas neste manual.
B) Mão-de-obra, transporte e custos relacionados para que o proprietário ponha o produto a disposição da **Vibra Vert** para verificação da garantia.
C) Custos com a reinstalação do produto.
D) Os danos provenientes por qualquer classe que seja ou reembolso por perdas ocasionadas pela interrupção de funcionamento do produto.

Confie sua bomba aos Postos de Serviço **Vibra Vert**.
Somente Postos de Serviço **Vibra Vert** trabalham com as peças originais, tem seus técnicos treinados pela fábrica, fornecem garantia real dos serviços, trabalham sob nossa supervisão, recebem constantes orientações e atualizações, fornecendo assim um serviço com qualidade e garantia que somente a maior fabricante de bombas submersa pode lhe oferecer.
Sentimo-nos honrados pela sua confiança.
Caso haja alguma dúvida quanto às características técnicas, condições do local, condições elétricas, instalação e instruções de uso de seu produto **Vibra Vert**, consulte nossa assistência técnica, ela está sempre a sua disposição.

Atenciosamente

Vibra Vert Bombas Submersas Vibratórias